主題精選：法定優先購買權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產所有權移轉之預告登記
發布日期: 2020-12-31
內文
優先購買權分為意定優先購買權與法定優先購買權二種。前者係由當事人約定成立之優先購買
權，後者係由法律明文規定之優先購買權（如土地法第34條之1第4項、第104條、第107條等
是）
意定優先購買權僅具有債權效力，而無物權效力。不動產所有權移轉之預告登記，其作用係將
意定優先購買權之債權效力提升為物權效力。換言之，未經預告登記之意定優先購買權不得對
抗第三人，經預告登記之意定優先購買權得以對抗第三人。
總之，預告登記屬於債權登記，藉由登記達成債權
物權化之效果。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下